



Città di Macerata

STATUTO

- Adottato dal Consiglio comunale con le delibere n. 89 dell'8.10.1991 e n. 6 del 24.02.1992, approvate dal CORECO il 17.03.1992, pubblicato nel BUR n. 39 del 23.04.1992.
- Lo Statuto è entrato in vigore il 23 maggio 1992.
- Modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 43 del 28, 29 aprile, 18, 26 maggio 1994, approvata dal CORECO il 1 luglio 1994, pubblicato nel BUR n. 74 del 22.07.1994;
- Modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 97 del 12.11.1996, approvata dal CORECO il 5.12.1996, pubblicato nel BUR n. 5 del 16.01.1997.
- Modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 85 del 14, 15, 17 ottobre, 18, 19 novembre e 9 dicembre 2002, pubblicato nel BUR n. 20 del 13.03.2003.
- Modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 100 del 27 giugno 2011, pubblicato nel BUR n. 9 del 14.02.2013.
- Modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 151 del 26 settembre 2011, pubblicato nel BUR n. 9 del 14.02.2013.
- Modificato e revisionato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 121 del 20 dicembre 2018, pubblicato nel BUR n. 14 del 21.02.2019
- Modificato e revisionato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 105 del 16 settembre 2024, pubblicato nel BUR n. 89 del 03/10/2024
- Modificato e revisionato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 157 del 17 dicembre 2024, pubblicato nel BUR n. 19 del 27/02/2025

INDICE

p. 5 TITOLO I - TITOLO I AUTONOMIA E FINALITA' DEL COMUNE

- p. 5 Art. 1 Il Comune
- p. 5 Art. 2 Finalità e metodi dell'azione del Comune
- p. 7 Art. 3 Territorio, sede, stemma e gonfalone
- p. 7 Art. 4 Albo pretorio

p. 7 TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

p. 7 CAPO I – GLI ORGANI ISTITUZIONALI

- p. 7 Art. 5 Organi

p. 7 CAPO II – IL CONSIGLIO COMUNALE

- p. 7 Art. 6 Elezione, composizione e durata
- p. 8 Art. 7 Presidenza del Consiglio
- p. 9 Art. 8 I consiglieri
- p. 9 Art. 9 Gruppi consiliari
- p. 10 Art. 10 Competenza del Consiglio
- p. 11 Art. 11 Funzionamento del Consiglio
- p. 12 Art. 12 Commissioni consiliari
- p. 13 Art. 13 Indirizzi generali di governo
- p. 13 Art. 14 Mozione di sfiducia

p. 14 CAPO III – LA GIUNTA COMUNALE

- p. 14 Art. 15 Composizione della Giunta
- p. 14 Art. 16 Funzioni della Giunta
- p. 14 Art. 17 Funzionamento e organizzazione della Giunta comunale

p. 15 CAPO IV – IL SINDACO

- p. 15 Art. 18 Competenza del Sindaco
- p. 15 Art. 19 Vice Sindaco
- p. 16 Art. 20 Responsabilità
- p. 16 Art. 21 Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze
- p. 16 Art. 22 Pubblicità delle spese elettorali

p. 17 TITOLO III – DECENTRAMENTO

- p. 17 Art. 23 Consigli di quartiere
- p. 17 Art. 24 Compiti dei Consigli circoscrizionali (abrogato)
- p. 17 Art. 25 Gestione dei servizi di base e fondi economici (abrogato)

p. 17 TITOLO IV – PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

- p. 17 Art. 26 Libere forme associative
- p. 18 Art. 27 Assemblea delle libere forme associative
- p. 18 Art. 28 Consiglio delle donne
- p. 19 Art. 29 Consulte tecniche di settore
- p. 19 Art. 30 Istanze
- p. 19 Art. 31 Petizioni
- p. 20 Art. 32 Proposte di provvedimenti

- p. 20 Art. 33 Strumenti per l'esercizio del diritto di proposta
- p. 20 Art. 34 Esame da parte della commissione e del Consiglio
- p. 20 Art. 35 Referendum
- p. 21 Art. 36 Effetti del referendum
- p. 21 Art. 37 Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini – Trasparenza dell'azione amministrativa
- p. 22 Art. 38 Informazione, comunicazione e periodico del Comune

p. 22 TITOLO V – IL DIFENSORE CIVICO

- p. 22 Art. 39 Istituzione del Difensore civico (abrogato)
- p. 22 Art. 40 Funzioni del Difensore civico (abrogato)
- p. 22 Art. 41 Requisiti, nomina e revoca del Difensore civico (abrogato)
- p. 22 Art. 42 Uffici e mezzi del Difensore civico (abrogato)
- p. 22 Art. 43 Regolamento dell'ufficio del Difensore civico (abrogato)

p. 23 TITOLO VI – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

p. 23 CAPO I – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI ORGANI BUROCRATICI

- p. 23 Art. 44 Organizzazione degli uffici e del personale
- p. 23 Art. 45 Segretario comunale
- p. 24 Art. 46 Vice Segretario
- p. 24 Art. 47 Direttore generale (abrogato)
- p. 24 Art. 48 Dirigenza
- p. 24 Art. 49 Compiti dei dirigenti
- p. 25 Art. 50 Responsabilità dei dirigenti
- p. 25 Art. 51 Conferimento di funzioni dirigenziali
- p. 25 Art. 52 Incarichi a tempo determinato
- p. 26 Art. 53 Direzione di aree funzionali
- p. 26 Art. 54 Collaborazioni esterne
- p. 26 Art. 55 Controlli interni

p. 26 CAPO II – ORDINAMENTO DEI SERVIZI

- p. 26 Art. 56 Servizi pubblici locali
- p. 27 Art. 57 Aziende speciali ed istituzioni

p. 27 CAPO III – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- p. 27 Art. 58 Procedimento amministrativo
- p. 28 Art. 59 Pareri dei responsabili degli uffici
- p. 28 Art. 60 Determinazione a contrattare e relative procedure
- p. 28 Art. 61 Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni
- p. 29 Art. 62 Forme particolari di pubblicazione

p. 29 TITOLO VII – FORME DI COLLABORAZIONE, ACCORDI DI PROGRAMMA

- p. 29 Art. 63 Forme di collaborazione, convenzioni
- p. 29 Art. 64 Consorzi (abrogato)
- p. 29 Art. 65 Accordi di programma

p. 30 TITOLO VIII – FINANZA E CONTABILITA'

- p. 30 Art. 66 Autonomia finanziaria
- p. 30 Art. 67 Sanzioni amministrative
- p. 30 Art. 68 Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

- p. 31 Art. 69 Revisione economica e finanziaria
- p. 31 Art. 70 Principi generali in materia di gestione economico-finanziaria
- p. 32 Art. 71 Regolamento di contabilità
- p. 32 Art. 72 Controllo di gestione (abrogato)
- p. 32 Art. 73 Deliberazione di variazione del bilancio
- p. 32 Art. 74 Inventario

p. 33 TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

- p. 33 Art. 75 Modifiche allo Statuto
- p. 33 Art. 76 Entrata in vigore
- p. 33 Art. 77 Termine per le approvazioni dei regolamenti attuativi

TITOLO I AUTONOMIA E FINALITA' DEL COMUNE

Art. 1 Il Comune

1. Il Comune di Macerata è l'Ente che rappresenta la comunità insediata nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne progetta e promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico e ne tutela le specificità culturali. Il Comune, richiamati i principi tutti di cui alla Carta Costituzionale della Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza al nazifascismo, si riconosce nei valori universali di democrazia, libertà, uguaglianza, solidarietà e rifugge ogni espressione di totalitarismo.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
3. Il Comune è titolare di poteri e funzioni proprie ed anche di funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
4. L'autonomia del Comune viene esercitata nei limiti dei principi espressamente enunciati nella legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina delle funzioni ad esso conferite.
5. Il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 2 Finalità e metodi dell'azione del Comune

1. Al Comune spettano tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio, principalmente nei settori dei servizi sociali e culturali, dell'assetto, utilizzo e salvaguardia del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto attribuito ad altri enti da leggi dello Stato o della Regione.
2. Il Comune esercita le funzioni proprie e delegate secondo i principi di sussidiarietà, partecipazione, trasparenza, solidarietà, giustizia sociale, economicità, programmazione ed efficacia nel rispetto della Costituzione, dei principi di legge e dello Statuto.
3. Il Comune ispira la propria azione alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed ai principi dell'art. 3 della Costituzione, nel rispetto dei valori della persona, del pluralismo, della convivenza pacifica, delle differenze inerenti il genere, la cultura, la lingua, la razza, la religione.
4. Il Comune, nella salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali e storiche, e delle tradizioni locali e in riferimento al suo ruolo di capoluogo di provincia, ed anche di città dei servizi e della cultura, ispira la propria attività:
 - a) alla convivenza pacifica, solidale ed ordinata, promuovendo e tutelando la dignità umana, il diritto dei cittadini al lavoro, alla salute, alla casa, all'istruzione e alle pari opportunità formative e culturali;
 - b) al rispetto del diritto alla vita assicurando, secondo i principi di legge, i relativi servizi sociali e sanitari dal concepimento alla fine della stessa, tutelando la maternità e l'infanzia ed anche il primario ruolo della famiglia nella società;
 - c) alla parità sostanziale e formale tra uomo e donna, secondo i principi enunciati nella Costituzione e nelle norme di legge, rimuovendo con azioni positive ogni ostacolo che di fatto impedisca o limiti tale diritto, assicurando condizioni di pari opportunità a persone di ambo i sessi nella Giunta, negli organismi collegiali del Comune, nelle istituzioni, negli enti e nelle aziende dipendenti.





